

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
SMP-SMA AL HIKMAH BOARDING SCHOOL
DENGAN
CV PUTRA DISA PRIMA
(KLINIK MUTIARA SEHAT KARANGPLOSO)

TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN PRIMER

2024

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SMP-SMA AL HIKMAH BOARDING SCHOOL
NOMOR :
Dengan
KLINIK MUTIARA SEHAT KARANGPLOSO
NOMOR :

TENTANG
DALAM BIDANG PELAYANAN KESEHATAN PRIMER

Pada hari ini **JUM'AT**, tanggal **DUA PULUH SEMBILAN**, bulan **SEMBILAN**, tahun **DUA RIBU DUA PULUH TIGA (30-09-2023)**, yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. Dr. Edy Kuntjoro, M.Pd.

:

Selaku **Direktur Al Hikmah Boarding School** yang beralamatkan di **Kota Batu** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMP-SMA Al Hikmah Boarding School selanjutnya disebut **"PIHAK PERTAMA"**.
2. CV. PUTRA DISA PRIMA

:

Selaku badan hukum yang berdiri dan tunduk berdasarkan dan kepada Hukum Republik Indonesia berkedudukan di Kabupaten Malang, beralamat Banjararum Selatan 3 Mondoroko, Kecamatan Singosari , Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh **Endang Susilowati**, dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama CV Putra Disa Prima, berdasarkan Akta Perseroan Komanditer No. 17 Tanggal 30 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Yudo Sigiti Riswanto, S.H Notaris di Malang selalu pengelola Klinik Mutiara Sehat sebagai berikut:

a. Klinik Mutiara Sehat Karangploso dengan izin operasional No. 91201068316640003 tertanggal 6 Oktober 2022 beralamat di Jl. Raya Kertanegara RT 07 RW 02, Ds. Girimoyo, Kec. Karangploso, selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**.

yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyusun perjanjian kerjasama Pelayanan Kesehatan Karyawan dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- Dalam rangka mempermudah pemberian pelayanan Kesehatan kepada pasien dengan dasar saling menguntungkan para pihak.
- (1) Bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan jasa pelayanan PIHAK KEDUA dalam hal pelayanan kesehatan bagi siswa/i, karyawan dan anggota keluarga karyawan PIHAK PERTAMA di Klinik milik PIHAK KEDUA.

(2) Bahwa PIHAK KEDUA adalah pengelola Klinik Mutiara Sehat Karangploso dengan segala sarana, sumber daya manusia, serta manajemen yang memenuhi persyaratan sebagai klinik (Fasilitas Kesehatan Pertama).

(3) Bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk terikat dalam Perjanjian ini dimana

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2	2

- PIHAK KEDUA setuju untuk memberikan jasa pelayanan kesehatan kepada PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA setuju menggunakan jasa PIHAK KEDUA.
- (4) Pasien adalah semua siswa/i, karyawan dan anggota keluarga karyawan yang memanfaatkan fasilitas pelayanan Kesehatan baik di ruang lingkup pelayanan Kesehatan PIHAK KEDUA maupun di ruang lingkup pelayanan Kesehatan PIHAK PERTAMA.
 - (5) Rawat Jalan adalah semua jasa Kesehatan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA dalam upaya pemulihan Kesehatan termasuk didalamnya jasa medis, jasa pemakaian alat kesehatan, jasa kedokteran bersifat medis dan administrasi yang diperuntukkan bagi pasien yang berobat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- PIHAK KEDUA memberikan Pelayanan Kesehatan bagi siswa/i, karyawan dan anggota keluarga karyawan kepada PIHAK PERTAMA mencakup:
- (1) Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan meliputi pemeriksaan kesehatan oleh perawat / dokter umum dan persepsan obat yang diperlukan untuk penyembuhan.
 - (2) Pelayanan Promotif dan Preventif meliputi penyuluhan kesehatan atau edukasi kesehatan.
 - (3) Pelayanan Kegawat Daruratan Dasar meliputi kecelakaan dan bantuan hidup dasar.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pasien/peserta PIHAK PERTAMA menunjukkan identitas diri saat berobat ke PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA melakukan pemeriksaan identitas kepesertaan pasien kepada peserta PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK KEDUA memberikan Pelayanan Kesehatan yang dibutuhkan oleh pasien PIHAK PERTAMA.
- (4) Bila PIHAK KEDUA tidak dapat memberikan Pelayanan Kesehatan disebabkan pasien membutuhkan perawatan lebih lanjut, maka pasien PIHAK PERTAMA bisa dirujuk menuju Fasilitas Kesehatan Rawat Tingkat Lanjut (FKRTL) yang dapat memenuhi kebutuhan pasien yang dirujuk.
- (5) Bila terdapat pasien sakit diluar jam operasional Pelayanan Kesehatan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA bisa menghubungi PIHAK KEDUA untuk mendapatkan penanganan selanjutnya sesuai arahan PIHAK KEDUA.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- A. Hak PIHAK PERTAMA;
- (1) Mendapatkan pelayanan Kesehatan yang bermutu sesuai standart Kesehatan dari PIHAK KEDUA.
 - (2) Mendapatkan pemeriksaan umum dengan tujuan skrining kesehatan sederhana setiap 6 (enam) bulan sekali.

- (3) Mendapatkan laporan dari PIHAK KEDUA secara periodik maupun insidentil mengenai laporan kesehatan siswa/i dan karyawan PIHAK PERTAMA, sesuai persetujuan pasien/wali yang berhak dari PIHAK PERTAMA.

Kewajiban PIHAK PERTAMA;

- (1) Memenuhi kebutuhan fasilitas berupa tempat, alat medis dan non medis yang berhubungan dengan Pelayanan Kesehatan PIHAK PERTAMA di Lokasi Klinik PIHAK PERTAMA.
- (2) Menghormati hak-hak tenaga medis dari PIHAK KEDUA.
- (3) Mematuhi rencana pengobatan yang direkomendasikan oleh tenaga medis PIHAK KEDUA dengan mendapatkan persetujuan wali yang berhak dari PIHAK PERTAMA.
- (4) Memberikan informasi terkait keluhan/sakitnya pasien PIHAK PERTAMA pada tenaga medis PIHAK KEDUA.
- (5) Memberikan informasi data diri berupa nama, tanggal lahir, dan NIK ke Klinik milik PIHAK KEDUA.

B. Hak PIHAK KEDUA;

- (1) Menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh PIHAK PERTAMA untuk kepentingan pemeriksaan dan kesehatan PIHAK PERTAMA.
- (2) Mendapatkan informasi keluhan/ sakitnya pasien dari PIHAK PERTAMA.
- (3) Mendapatkan pembayaran jasa atas Pelayanan Kesehatan dari PIHAK PERTAMA.
- (4) Mendapatkan pembayaran atas biaya obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) yang telah digunakan oleh PIHAK PERTAMA.

Kewajiban PIHAK KEDUA;

- (1) Menyediakan pelayanan Kesehatan Poli Umum bagi PIHAK PERTAMA, sesuai jadwal dan jam operasional yang telah disepakati oleh PARA PIHAK dengan mengutamakan keselamatan pasien.
- (2) Memberikan surat keterangan sakit apabila pasien PIHAK PERTAMA membutuhkan istirahat sesuai dengan kondisi dan indikasi medis pasien. Pemberian surat istirahat bukan atas permintaan pasien/ peserta PIHAK PERTAMA.
- (3) Melakukan kegiatan promotif preventif kepada PIHAK PERTAMA sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh PARA PIHAK.
- (4) Memberikan informasi kesehatan pasien berupa laporan secara periodik maupun insidentil dengan jujur, akurat kepada pasien/ wali yang berhak dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 5 KENDALI MUTU

- (1) Ketepatan waktu dalam melakukan pembayaran Pelayanan Kesehatan oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Kepatuhan pasien dari PIHAK PERTAMA atas arahan dan terapi dari Tenaga Medis PIHAK KEDUA setelah berobat di Klinik PIHAK KEDUA.
- (3) Ketepatan penyerahan pelaporan kunjungan ke Klinik PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

Pasal 6
PEMBIAYAAN DAN CARA BAYAR

Segala biaya yang timbul terhadap perjanjian kerjasama ini menggunakan tarif sesuai dengan kesepakatan sebagai berikut:

- (1) PIHAK KEDUA mengajukan klaim pelayanan kesehatan secara kolektif kepada PIHAK PERTAMA secara periodik dan lengkap setiap bulannya maksimal tanggal 5 (Lima) yang dilengkapi dengan dokumen yang sudah disepakati.
- (2) Biaya pelayanan kesehatan dan Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan tenaga kesehatan yaitu Perawat sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan jam kerja Senin-Sabtu pukul 14.00-21.00 WIB, Hari besar agama dan Hari libur Nasional Menyesuaikan
- (3) Pembayaran Jasa Pelayanan tenaga kesehatan yaitu Dokter sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan jam kerja 4 (empat) jam, minimal 2 (dua) kali dalam sebulan.
- (4) Biaya Obat dan BMHP yang dikeluarkan / telah digunakan oleh PIHAK PERTAMA ditagihkan terpisah dari Biaya pelayanan kesehatan Jasa tenaga Perawat dan Dokter.
- (5) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender dihitung mulai hari terima berkas tagihan oleh PIHAK PERTAMA yang ditandai dengan penerbitan bukti penerimaan klaim tidak ada telaah atau koreksi tagihan maka berkas klaim dinyatakan lengkap
- (6) PIHAK PERTAMA wajib melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA berdasarkan klaim yang diajukan dan telah diverifikasi paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterimanya berkas tagihan. Dalam hal pembayaran kepada PIHAK KEDUA jatuh pada hari libur, pembayaran pada PIHAK KEDUA dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (7) Biaya transfer antar bank menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.
- (8) Nomor Rekening yang akan digunakan untuk pembayaran tagihan klaim biaya pelayanan kesehatan kepada PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:

Nama instansi : Klinik Mutiara Sehat

Rekening : 368-6662016

Bank : BCA

Cabang : SINGOSARI

Atas nama : CV. PUTRA DISA PRIMA
- (9) Dalam hal terdapat perubahan nama dan/atau nomor rekening pembayaran yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran tagihan klaim pelayanan kesehatan ke nomor rekening yang baru, setelah dilakukan penandatanganan Addendum PKS.
- (10) Dalam hal PIHAK PERTAMA terlambat dalam melakukan pembayaran tagihan klaim pelayanan kesehatan, maka PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran denda kepada PIHAK KEDUA sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap 1 (satu) bulan keterlambatan secara proporsional.
- (11) Rincian pembayaran yang dilakukan PIHAK PERTAMA dikirimkan melalui e-mail (mutiarasehatkarlo@gmail.com) maksimal 2 (Dua) hari sejak pembayaran tagihan klaim pelayanan kesehatan kepada PIHAK KEDUA.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

Pasal 7
KORESPONDENSI

Untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian ini, KEDUA BELAH PIHAK sepakat bahwa semua hubungan surat menyurat dan permasalahan tentang operasional obyek perjanjian selama berlangsungnya perjanjian ini, melalui *contact person* :

- a. Dari PIHAK PERTAMA
 - Nama : Dr. Edy Kuntjoro, M.Pd.
 - Jabatan : Direktur Al Hikmah Boarding School Batu
 - Alamat : Jl. Arjuno, Dsn. Sabrangbendo RT 56 RW 07, Ds. Giripurno
 - No telp : (0341) 524136
 - Email : smaalhikmahbatu@gmail.com
- b. Dari PIHAK KEDUA
 - Nama : dr. Siti Dewi Ambarwati
 - Jabatan : Kepala Klinik Mutiara Sehat Karangploso
 - Alamat :Jl. Raya Kertanegara RT 07 RW 02, Girimoyo, Karangploso
 - No telp : Telp. (0341) 5054602
 - No.Hp : 0813-8560-9269
 - Email : mutiarasehatkarlos@gmail.com

Pasal 8
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal Dua Puluh Sembilan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan akan berakhir pada tanggal Dua Puluh Sembilan bulan September tahun Dua Ribu Dua puluh Lima;
- (2) Kerjasama ini akan dievaluasi secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan – ketentuan yang berlaku di KEDUA BELAH PIHAK;
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang dengan mengirimkan surat permohonan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlakunya;
- (4) Perjanjian Kerjasama ini dapat dihentikan sebelum masa berlakunya, dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal pemberhentian tersebut dikehendaki.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN SANKSI

- (1) Apabila salah satu PIHAK melakukan Wanprestasi terhadap perjanjian ini, maka PIHAK lainnya berhak untuk mengirimkan Surat Teguran sebanyak 3 (tiga) kali;
- (2) Apabila Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak dihiraukan, maka Perjanjian Kerjasama ini dapat dihentikan secara sepihak;
- (3) Berhentinya perjanjian kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal 9 dan atau ayat (2) Pasal ini, tidak menghapus kewajiban-kewajiban PARA PIHAK dan harus diselesaikan selambat-lambatnya (14) empat belas hari kerja setelah berhentinya perjanjian ini;
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara musyawarah mufakat dan apabila tidak terjadi kesepakatan PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

jalur hukum dan memilih domisili hukum tetap tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri Malang.

Pasal 10
FORCE MAJEURE

- (1) Pengertian *force majeure* dimaksud dalam pasal ini adalah keadaan yang ditimbulkan bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, perang dan / atau akibat adanya kebijaksanaan Pemerintah Pusat dibidang moneter dan peraturan perundang – undangan diluar kemampuan KEDUA BELAH PIHAK untuk melaksanakan perjanjian ini;
- (2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diadakan musyawarah oleh KEDUA BELAH PIHAK. Selanjutnya akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakan addendum dai Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh KEDUA BELAH PIHAK atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam surat perjanjian tersendiri yang merupakan addendum yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup serta ditandatangani oleh kedua KEDUA BELAH PIHAK sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama. KEDUA BELAH PIHAK masing-masing menerima satu rangkap asli.

Ditandatangani di : Batu
Pada Tanggal : 29 September 2024

PIHAK PERTAMA
SMP- SMA AL HIKMAH
BOARDING SCHOOL BATU

PIHAK KEDUA
DIREKTUR
CV PUTRA DISA PRIMA

Dr. Edy Kuntjoro, M.Pd.

Endang Susilowati